

Mises en situation

Les savoirs généraux

VERSION STAGIAIRE

Six mises en situation, une par séquence. Elles suivent le déroulé de la journée : on aborde une notion, on la confronte à des exemples, puis on la met à l'épreuve ici.

Vous travaillez sans aide et sans corrigé. Les corrigés commentés vous sont remis en fin de journée, avec les fiches mémo.

MES 1 IOBSP ou pas IOBSP ? — 25 min

MES 2 Qualifier l'acteur et en tirer les conséquences — 30 min

MES 3 Qui signe ? Et pour quoi s'engage-t-il ? — 30 min

MES 4 Le dossier de conformité de Mme Lenoir — 25 min

MES 5 Soupçon ou pas soupçon ? — 20 min

MES 6 Le premier rendez-vous conforme — 20 min

Programme conforme à l'arrêté du 18 juillet 2022 — annexe A, point 1.
Journée 1 · 30 juillet 2026 · Présentiel · 7 heures.

IOBSP ou pas IOBSP ?

Séquence 1 — Le contexte général de l'activité · programme officiel, point 1.1

DURÉE

25 min — 15 min individuel + 10 min de correction

MODALITÉ

Individuel, puis mise en commun en plénière

LIVRABLE

Ce support complété. Corrigé remis en fin de journée.

CONSIGNE

Six situations professionnelles vous sont décrites ci-dessous. Pour chacune :

1. Indiquez si la personne concernée relève ou non du statut d'IOBSP.
2. Justifiez en citant le ou les critères de l'article L. 519-1 qui sont remplis — ou celui qui manque.
3. Lorsque la qualification est acquise, précisez si un seuil ou le démarchage a joué un rôle dans votre raisonnement.

Attention : deux situations sont volontairement ambiguës. Notez le doute plutôt que de trancher au hasard — c'est ce doute qu'on exploitera en correction.

A Mme Ferrand — magasin de cuisines équipées

Mme Ferrand dirige un magasin de cuisines équipées. Elle propose systématiquement à ses clients un crédit affecté d'un établissement spécialisé partenaire, pour financer leur achat. Sur l'année civile écoulée : 14 dossiers, pour un montant total de crédits de 168 000 €. Elle perçoit une commission de 1,5 % par dossier financé. Elle ne prospecte jamais : les clients viennent au magasin.

VOTRE RÉPONSE

B M. Adjani — agent commercial en immobilier

M. Adjani est agent commercial d'une agence immobilière. Lorsqu'un acquéreur cherche un financement, il lui propose de transmettre ses coordonnées à un courtier partenaire. Il ne présente aucune offre, n'évoque jamais un taux, ne remet aucun document du courtier. Le courtier le rémunère 150 € par contact transmis qui aboutit à un dossier signé.

VOTRE RÉPONSE

C Mme Okonjo — conseillère en gestion de patrimoine

Mme Okonjo est conseillère en gestion de patrimoine. Elle monte quatre dossiers de crédit immobilier par an pour ses clients investisseurs, qu'elle présente à trois banques avec lesquelles elle a des accords. Chaque client signe un mandat de recherche de capitaux. Elle facture des honoraires de courtage à la réussite.

VOTRE RÉPONSE

D M. Lévêque — expert-comptable

Un client demande à son expert-comptable, M. Lévêque, s'il connaît une banque susceptible de financer une machine-outil. M. Lévêque lui donne le nom de son propre chargé d'affaires bancaire. Il n'a aucun accord avec cette banque, ne perçoit rien, et c'est la première fois qu'un client lui pose la question.

VOTRE RÉPONSE

E Mme Talbi — courtière en crédit

Mme Talbi est courtière en crédit, régulièrement immatriculée à l'ORIAS. Pour fluidifier ses accords, elle a proposé à sa banque partenaire de garantir personnellement le remboursement des trois premières échéances de chaque dossier, en cas de défaillance du client. La banque a accepté et lui accorde depuis des délais de traitement privilégiés.

VOTRE RÉPONSE

F M. Girard — conseiller salarié

M. Girard est conseiller salarié d'une société de financement spécialisée en crédit à la consommation. Il reçoit les clients en agence et leur propose les crédits de son employeur. Il est intéressé au volume de production.

VOTRE RÉPONSE

Qualifier l'acteur et en tirer les conséquences

Séquence 2 — Les catégories réglementaires · programme officiel, point 1.2

DURÉE

30 min — 20 min en binôme + 10 min de correction

MODALITÉ

En binôme — un rapporteur désigné par binôme

LIVRABLE

Ce support complété. Restitution orale du cas n° 5.

CONSIGNE

Cinq professionnels vous sont décrits. Pour chacun, complétez la fiche d'identité réglementaire :

1. Catégorie de l'article R. 519-4 : COBSP, MEOBSP, MOBSP ou MIOBSP.
2. Niveau de capacité professionnelle requis.
3. RC professionnelle à son nom : oui / non / à vérifier.
4. Adhésion à une association professionnelle agréée : oui / non.
5. Détient-il une clientèle propre ?

Le cas n° 5 comporte une difficulté de cumul. Traitez-le en dernier.

A Le cabinet Verhaeghe

SARL de courtage. Chaque client signe un mandat de recherche de capitaux. Le cabinet travaille avec neuf banques, sans exclusivité, et facture des honoraires au client à la réussite. Le courtage est sa seule activité.

VOTRE RÉPONSE

B Mme Prigent

Elle exerce en nom propre, en vertu d'un mandat de la Banque du Nord pour le crédit immobilier. Son contrat lui interdit de travailler avec un autre établissement pour cette activité. Elle reçoit les clients que la banque lui adresse et prospecte sur un secteur géographique défini par le mandat.

VOTRE RÉPONSE

C M. Ekambi

Il détient des mandats de trois établissements spécialisés en crédit à la consommation. Aucun de ces mandats ne comporte de clause d'exclusivité : il choisit librement l'établissement auquel il présente chaque dossier. Il est rémunéré par les établissements.

VOTRE RÉPONSE

D Mme Sorel

Elle est agent commercial du cabinet Verhaeghe (cas n° 1). Elle prospecte, apporte et instruit les dossiers ; le cabinet les présente ensuite aux banques. Elle est rémunérée par le cabinet, en pourcentage des honoraires encaissés. Le courtage est son activité unique.

VOTRE RÉPONSE

E M. Delatour — le cas du cumul

M. Delatour est mandataire exclusif de la Banque du Sud pour le crédit immobilier. Il constate que la moitié de ses prospects sont refusés pour cause d'endettement, et souhaite leur proposer un regroupement de crédits — en tant que courtier, avec un mandat signé par le client, en consultant plusieurs établissements spécialisés. Il vous demande si c'est possible, et ce que cela implique.

VOTRE RÉPONSE

Qui signe ? Et pour quoi s'engage-t-il ?

Séquence 3 — Les fondamentaux du droit commun · programme officiel, point 1.3

DURÉE

30 min — 20 min en binôme + 10 min de correction

MODALITÉ

En binôme — correction dossier par dossier

LIVRABLE

Ce support complété. La phrase d'alerte est lue à voix haute.

CONSIGNE

Quatre dossiers en cours de montage. Pour chacun :

1. Identifiez le régime ou le statut juridique applicable.
2. Dites qui doit signer, et à quel titre : emprunteur, coemprunteur, conjoint consentant, caution.
3. Indiquez les pièces que vous exigez avant d'aller plus loin.
4. Formulez, **en une phrase**, l'alerte que vous adressez au client.

Le dossier D comporte une difficulté de capacité. Le dossier B semble simple : il ne l'est pas.

A Dossier A — M. et Mme Charpentier

Mariés en 2011, sans contrat de mariage. Ils achètent leur résidence principale : 320 000 €, prêt de 280 000 € sur 25 ans. Mme Charpentier ne travaille pas depuis la naissance de leur second enfant. M. Charpentier vous propose d'emprunter seul, « pour aller plus vite et éviter de compliquer le dossier avec un revenu à zéro ».

VOTRE RÉPONSE

B Dossier B — M. Nowak et Mme Petit

Pacsés depuis 2019. Ils achètent ensemble un appartement 285 000 €, à hauteur de 60 % pour M. Nowak et 40 % pour Mme Petit. Les apports : 80 000 € pour M. Nowak, 5 000 € pour Mme Petit. Ils demandent un prêt de 200 000 € au seul nom de M. Nowak, « puisque c'est lui qui apporte tout et qui gagne le mieux ».

VOTRE RÉPONSE

C Dossier C — Mme Bourgeois

Divorcée par jugement du 14 mars 2025. Elle souhaite racheter la part de son ex-époux sur l'ancien domicile conjugal, estimé 240 000 €, et financer la soulte par un prêt de 130 000 €. Le prêt initial du couple, souscrit en 2016, court encore : capital restant dû 96 000 €. Elle vous remet le jugement de divorce. Elle n'a pas d'état liquidatif : « le notaire s'en occupera après, ce n'est pas urgent ».

VOTRE RÉPONSE

D Dossier D — M. Rouault

82 ans, veuf, propriétaire de sa maison. Il souhaite emprunter 30 000 € sur 8 ans pour des travaux d'adaptation du logement (salle de bain, monte-escalier). Il est accompagné de sa fille, qui répond à la plupart de vos questions et apporte tous les justificatifs. Au détour de la conversation, elle mentionne « la mesure de curatelle renforcée mise en place en 2023 ». Elle ajoute qu'elle est « la personne qui s'occupe de tout ».

VOTRE RÉPONSE

Le dossier de conformité de Mme Lenoir

Séquence 4 — Les conditions d'accès et d'exercice · programme officiel, point 1.4

DURÉE

25 min — 15 min en binôme + 10 min de correction

MODALITÉ

En binôme — correction en plénière

LIVRABLE

Ce support complété, grille de conformité renseignée.

CONSIGNE

La situation. Mme Camille Lenoir vous transmet son dossier avant de déposer sa demande d'immatriculation à l'ORIAS. Son projet : devenir **mandataire exclusive** de la Banque du Nord pour le **crédit immobilier**, et par ailleurs exercer comme **courtier** en **regroupement de crédits**, avec un mandat signé par chaque client.

Les six pièces de son dossier figurent ci-après.

1. Passez chaque condition d'accès en revue dans la grille : conforme / non conforme / manquante.
2. Identifiez les **trois anomalies**. L'une d'elles est bloquante : dites laquelle et pourquoi.
3. Rédigez la liste des pièces à réclamer, dans l'ordre d'urgence.
4. Son projet de cumul est-il possible ? Justifiez.

Le dossier

Pièce 1 — Extrait Kbis

SARL LENOIR CONSEIL, immatriculée le 12 mai 2026. Gérante : Camille LENOIR. Objet social : « intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, conseil en financement ». Capital : 5 000 €.

Pièce 2 — Attestation de formation

« Formation IOBSP — Niveau 2 — 80 heures », délivrée le 20 juin 2026 par un organisme certifié Qualiopi. Livret de formation joint, complet et signé.

Pièce 3 — Casier judiciaire

Bulletin n° 3 du casier judiciaire, néant, délivré le 2 juillet 2026 au nom de Camille LENOIR.

Pièce 4 — Attestation d'assurance

Attestation de responsabilité civile professionnelle au nom de la SARL LENOIR CONSEIL. Montants garantis : **250 000 € par sinistre et 400 000 € par année d'assurance**. Franchise : 10 % des indemnités dues.

Pièce 5 — Mandat

Mandat de la Banque du Nord, signé le 30 juin 2026, portant sur la présentation de crédits immobiliers, avec clause d'exclusivité pour cette catégorie d'opérations.

Pièce 6 — Projet de mandat client

Modèle de mandat de recherche de capitaux destiné à être signé par les clients pour l'activité de regroupement de crédits. Aucun justificatif d'adhésion à une association professionnelle n'est joint au dossier.

Grille de conformité

Condition	Conforme / Non conforme / Manquante	Analyse et pièce à réclamer
Immatriculation ORIAS		
Capacité professionnelle — activité mandataire exclusif (crédit immobilier)		
Capacité professionnelle — activité de courtage (regroupement de crédits)		
Honorabilité		
Assurance RC professionnelle		
Garantie financière		
Adhésion à une association professionnelle agréée		

A

Question 1 — La grille de conformité

VOTRE RÉPONSE

B

Question 2 — L'anomalie bloquante

VOTRE RÉPONSE

C

Question 3 — Les pièces à réclamer

VOTRE RÉPONSE

D Question 4 — Le cumul est-il possible ?

VOTRE RÉPONSE

Soupçon ou pas soupçon ?

Séquence 5 — La LCB-FT · programme officiel, point 1.5

DURÉE

20 min — 12 min en sous-groupe + 8 min de restitution croisée

MODALITÉ

Sous-groupes de 3 — une vignette par sous-groupe

LIVRABLE

Ce support complété. Restitution orale par vignette.

CONSIGNE

Trois vignettes. Chacune décrit un rendez-vous ou une pièce de dossier. Pour la vôtre :

1. Relevez les signaux d'alerte, un par un, **en les nommant**.
2. Dites si **vous** êtes assujetti dans cette configuration — et pourquoi.
3. Indiquez la conduite à tenir : ce que vous faites, dans quel ordre, auprès de qui.
4. Précisez ce que vous ne faites **en aucun cas**.

La vignette n° 2 ne contient aucun signal réel. Savoir dire « rien à signaler » fait partie de l'exercice.

A Vignette 1 — M. Sarr

Vous êtes courtier. Chaque client vous signe un mandat de recherche de capitaux, et vous encaissez les fonds de vos clients sur un compte dédié. Nouveau client : M. Sarr, dirigeant d'une société de négoce de véhicules d'occasion créée il y a trois mois. Il demande un regroupement de crédits de 90 000 € et apporte 45 000 € — apport constitué de trois versements en espèces de 15 000 €, effectués à trois dates différentes. Interrogé sur l'origine des fonds, il répond « c'est de la famille ». Il refuse de communiquer les bilans de sa société : « elle est trop récente, ça ne dira rien ».

VOTRE RÉPONSE

B Vignette 2 — Mme Roussel

Vous êtes mandataire exclusive d'une banque. Vous recevez M. et Mme Delcourt, 71 et 69 ans, clients de la banque depuis vingt-deux ans, retraités de la fonction publique. Ils souhaitent emprunter 25 000 € sur 7 ans pour refaire leur toiture. Leurs revenus sont stables et documentés. Ils apportent 10 000 €, provenant de la clôture d'un PEL ouvert en 2009, dont ils vous remettent spontanément le justificatif. Le devis du couvreur est joint.

VOTRE RÉPONSE

C Vignette 3 — M. Haddad

Vous êtes courtier. Vous ne manipulez jamais de fonds : tout transite entre le client, la banque et le notaire. Nouveau client : M. Haddad souhaite acquérir une maison de 450 000 € dans une région où il n'a, dit-il, « aucune attache particulière ». Il apporte 350 000 € et ne demande qu'un prêt de 100 000 €. L'apport proviendrait d'un virement depuis un compte ouvert dans un pays tiers figurant sur la liste des pays à haut risque publiée par la Commission européenne. Au cours de l'entretien, il indique être le neveu d'un ancien ministre de ce même État.

VOTRE RÉPONSE

Le premier rendez-vous conforme

Séquence 6 — Les modalités de distribution · programme officiel, point 1.6 — synthèse de la journée

DURÉE

20 min — 12 min individuel + 8 min de correction construite au paperboard

MODALITÉ

Individuel — correction collective

LIVRABLE

Ce support complété — trame de rendez-vous directement exploitable en poste.

CONSIGNE

Votre situation. Vous êtes **mandataire exclusif de la Banque du Nord pour le crédit immobilier** depuis le 1^{er} septembre. Vous exercez en nom propre, êtes immatriculé à l'ORIAS, et êtes couvert par la RC professionnelle de votre mandant. Vous n'encaissez jamais de fonds.

Votre premier client, M. Lemercier, arrive à 9 h. Il vous a contacté **via le formulaire de votre site internet**, après avoir vu une annonce immobilière.

1. Listez, dans l'ordre, ce que vous **dites** et ce que vous **remettez** dans les cinq premières minutes.
2. Pour chaque élément, indiquez le fondement : pourquoi est-ce dû ?
3. Identifiez les **trois documents** que ce rendez-vous doit produire, et qui les signe.
4. **Un piège est glissé dans l'énoncé** : votre situation vous interdit une phrase que l'on prononce spontanément au premier rendez-vous. Trouvez-la.

Cet exercice sert de synthèse : il mobilise les six séquences de la journée.

A Question 1 et 2 — La trame des cinq premières minutes**VOTRE RÉPONSE**

B Question 3 — Les trois documents**VOTRE RÉPONSE**

C Question 4 — Le piège

VOTRE RÉPONSE
